

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 405/2538 สำนักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ

โจทก์

นาย น้อม เพชรชู กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

อายุความไม่ใช่สภาพแห่งข้อหาตามป.วิ.พมาตรา172วรรคสองโจทก์จึงไม่
จำเป็นต้องกล่าวในฟ้องว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความเพราะเหตุใด

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคล ตาม กฎหมาย มี ฐานะ เป็น กรมใน
รัฐบาล สำนักงาน การ ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส เป็น หน่วยราชการ หนึ่ง ของ
โจทก์ ขณะ เกิดเหตุ จำเลย ที่ 1 รับ ราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการ การ ประถม
ศึกษา จังหวัด นราธิวาส และ เป็น ผู้บังคับบัญชาของ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 8 จำเลย ที่
2 รับ ราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การ ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส
จำเลย ที่ 3 รับ ราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหาร การเงิน และ บัญชี 5 สำนักงาน
การ ประถมศึกษาจังหวัด นราธิวาส จำเลย ที่ 4 รับ ราชการ ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ
1สังกัด สำนักงาน การ ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส จำเลย ที่ 5 รับ ราชการ
ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียน นิคมพัฒนา 7 จำเลย ที่ 6 รับ ราชการ ตำแหน่ง อาจารย์

1 โรงเรียน บ้านโนนสมบูรณ์ จำเลย ที่ 7 รับ ราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 รักษา
การ ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียน บ้านน้ำใส จำเลย ที่ 8 รับ ราชการ ตำแหน่ง หัวหน้า
การ ประถมศึกษา อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส จำเลย ที่ 6 ที่ 7 และ ที่ 8 ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ คควบคุม การ ตรวจ การจ้าง ก่อสร้าง อาคาร เรียน
โรงเรียน นิคมพัฒนา 4 กิ่งอำเภอสุคิริน จังหวัด นราธิวาส เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม
2526 สำนักงาน การ ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส โดย จำเลย ที่ 1 ผู้รับมอบ
อำนาจ ได้ ตกลง ทำ สัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ศุภลักษณ์นราธิวาส ทำการ
ก่อสร้าง อาคาร เรียน โรงเรียน นิคมพัฒนา 4 แล้ว เสร็จ ภายใน วันที่ 20 เมษายน
2527 หาก ผู้รับจ้าง ส่งมอบ งาน ล่าช้า กว่า กำหนด แต่ ผู้ว่าจ้าง ยัง ไม่ บอกเลิก
สัญญาผู้รับจ้าง ยอม ให้ ผู้ว่าจ้าง ปรับ เป็น รายวัน นับแต่ วัน ล่วงเลยกำหนด วัน
แล้ว เสร็จ ตาม สัญญา จน ถึง วันที่ งาน เสร็จ บริบูรณ์ ต่อมาวันที่ 3 เมษายน 2527
ซึ่ง อยู่ ใน ระหว่าง อายุ สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างได้ ทำ หนังสือ ถึง จำเลย ที่ 8 ขอ ต่อ
อายุ สัญญา ออก ไป อีก 150 วัน นับแต่วันที่ 29 เมษายน 2527 เป็นต้น ไป โดย
อ้าง เหตุ ว่า ฝนตกหนักไม่สามารถ ขน วัสดุ ก่อสร้าง เข้า ไป บริเวณ ที่ ก่อสร้าง
ได้ จำเลย ที่ 6ที่ 7 และ ที่ 8 ได้ ทำ หนังสือ ถึง จำเลย ที่ 1 แจ้ง ข้อเท็จจริง
ประกอบการ พิจารณา ต่อ อายุ สัญญาจ้าง ของ ผู้รับจ้าง จำเลย ที่ 4 ทำ เรื่อง เสนอ
จำเลย ที่ 3 ที่ 2 และ ที่ 1 ตามลำดับ จำเลย ที่ 1 พิจารณา แล้วอนุมัติ ให้ มี การ ต่อ
อายุ สัญญา ออก ไป 100 วัน นับแต่ วันที่ 30 เมษายน 2527 ผู้รับจ้าง ดำเนินการ
ก่อสร้าง อาคาร เรียน แล้ว เสร็จ บริบูรณ์เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2527 หลังจาก ครบ
กำหนด แล้ว 95 วัน การ ที่จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 8 ได้ ร่วมกัน พิจารณา ต่อ อายุ
สัญญา ให้ แก่ผู้รับจ้าง ดังกล่าว เป็น การ จงใจ หรือ ประมาท เลินเล่อ ทำให้ โจทก์
ได้รับความเสียหาย อันเป็น การ ละเมิด ต่อ โจทก์ เนื่องจาก จำเลยทั้ง แปด ไม่
ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การ พัสดพ.ศ. 2521 และ ฝ่าฝืน
มติ คณะรัฐมนตรี ตาม หนังสือ กรม สารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่

นว.165/2500 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2500ซึ่ง ห้าม มิให้ หน่วย ราชการ ผู้ว่าจ้าง ต่ออายุ สัญญา ให้ แก่ ผู้รับจ้างด้วย ข้ออ้าง เหตุ เกี่ยวกับ ฤดูกาล ดิน ฟ้า อากาศ หรือ ภูมิ ประเทศที่ เป็น อยู่ ตาม ธรรมชาติ และ เป็น ปกติ ท้องถิ่น ทำให้ โจทก์ ไม่สามารถเรียก ค่าปรับ รายวัน ตาม สัญญา จาก ผู้รับจ้าง ได้ เป็นเหตุ ให้ โจทก์เสียหาย ขอให้ บังคับ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 8 ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน 109,044.38 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่งต่อ ปี ของ ต้นเงินจำนวน 76,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง แปด ให้การ ว่า จำเลย ทั้ง แปด ไม่ได้ กระทำ ละเมิดต่อ โจทก์ โจทก์ มิได้ ฟ้องคดี นี้ ภายใน กำหนด เวลา 1 ปี นับแต่รู้ ถึง เรื่อง ละเมิด และ รู้ตัว ผู้จะฟ้อง ต้อง ใช้ ค่าสินไหมทดแทนฟ้อง ของ โจทก์ ขาดอายุความ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น เห็นว่า คดี พอ วินิจฉัย ได้ แล้ว จึง มี คำสั่ง ให้ งดสืบพยานโจทก์ และ จำเลย และ วินิจฉัย ว่า มูลละเมิด เกิด เมื่อ วันที่15 พฤษภาคม 2527 แต่ โจทก์ ฟ้องคดี เรียก ค่าเสียหาย ใน วันที่ 24พฤษภาคม 2533 เป็น เวลา เกิน 1 ปี โดย มิได้ บรรยาย ถึง วันที่ โจทก์ตรวจ พบ ถึง การ ละเมิด และ มิได้ บรรยาย ถึง เหตุ ที่ โจทก์ มีสิทธิ ฟ้องคดีดังกล่าว ได้ คดี โจทก์ จึง ขาดอายุความ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง ลงชื่อ ใน คำพิพากษา ศาลชั้นต้นรับรอง ให้ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า เรื่อง อายุความ ไม่ใช่ สภาพแห่งข้อหาตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง โจทก์จึง ไม่จำเป็น ต้อง กล่าว
ในฟ้อง ว่า คดี โจทก์ ไม่ขาดอายุความ เพราะ เหตุใดคดี นี้ ฟ้องโจทก์ ได้ ระบุ โดย
ชัดแจ้ง ซึ่ง สภาพแห่งข้อหา และ คำขอบังคับแล้ว จึง เป็น ฟ้อง ที่ สมบูรณ์ เมื่อ
จำเลย ให้การ ต่อสู้ คดี จึง ชอบ ที่ศาล จะ ต้อง ดำเนิน กระบวนพิจารณา ต่อไป โดย
สืบพยาน หลักฐาน ตาม ประเด็นข้อพิพาท แล้ว พิจารณา พิพากษา ตาม รูปคดี ที่
ศาลล่าง ทั้ง สอง มี คำสั่งให้ งดสืบพยาน โจทก์ จำเลย และ พิพากษายก ฟ้องโจทก์
มา นั้น ศาลฎีกาไม่เห็น ฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ ฟังขึ้น

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลล่าง ทั้ง สอง ให้ ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวน
พิจารณา ต่อไป แล้ว พิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ